

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิชาภิรเพื่อการศึกษา (สวนสันติ)”

ด้วย นายประวัติ ชาภิร ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชาภิรเพื่อการศึกษา (สวนสันติ) ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิชาภิรเพื่อการศึกษา (สวนสันติ)”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ศาสนาอิสลาม

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

๒.๓ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๔ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๑ ซอยเลียบวารี ๑๘ แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

เงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

๕.๑ นายประวัติ ชาภิร ประธานกรรมการ

๕.๒ นายมาวิน ชาภิร รองประธานกรรมการ

๕.๓ นายอาณัติ ชาภิร กรรมการ

๕.๔ นายฮาซัน ยุทธนาวา กรรมการ

๕.๕ นางสาวปริญญานี ชาภิร กรรมการและเหรัญญิก

๕.๖ นายเอกรัฐ ชาภิร กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๑๓๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชยาวุธ จันทร

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ มูลนิธิชาگیرเพื่อการศึกษา(สวนสันติ)

หมวด 1

ชื่อ เครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ 1 มูลินิธินี้มีชื่อว่า มูลินิธิชาگیرเพื่อการศึกษา(สวนสันติ) มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ S.F.E.F”
- ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “ SAKEEREE FOR EDUCATION FOUNDATION (SUANSANTI) ”
- ข้อ 2 เครื่องหมายมูลนิธิ คือ รูปต้นไม้ น้ำในมหาสมุทร ดวงอาทิตย์ อัลกุรอาน และตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ S.F.E.F อยู่ในวงกลมด้านใน และมีข้อความ มูลินิธิชาگیرเพื่อการศึกษา(สวนสันติ) เป็นภาษาไทย และข้อความ SAKEEREE FOR EDUCATION FOUNDATION (SUANSANTI) เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในวงกลมด้านนอก มีความหมาย ดังนี้

ต้นไม้	เปรียบเสมือนปากกา
น้ำในมหาสมุทร	เปรียบเสมือนน้ำหมึก
ดวงอาทิตย์	เปรียบเสมือนแสงสว่าง
อัลกุรอาน	เปรียบเสมือนธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิต

หมายความว่า มูลินิธิชาگیرเพื่อการศึกษา(สวนสันติ) เปรียบต้นไม้เป็นปากกา น้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึก มีแสงสว่างส่องนำทาง การขีดเขียนไม่มีวันจบสิ้น เสมือนธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิต



- ข้อ 3 สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 44/1 ซอยเลียบบวารี 18 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

หมวด 2 วัตถุประสงค์

- ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

- 4.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ศาสนาอิสลาม
- 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาอิสลาม
- 4.3 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
- 4.4 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน	
เมื่อวันที่.....	20 ต.ค. 2564
เลขทะเบียน กท.	3132
(ลงชื่อ)	
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)	
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	

หมวด 3

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ 5 ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก คือ เงินสดจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อ 6 มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยวิธีต่อไปนี้

- 6.1 เงินหรือทรัพย์สินของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ หรือยกให้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน
- 6.2 เงินซากาตของอิสลามิกชนผู้ศรัทธา
- 6.3 เงินอุดหนุน หรือสงเคราะห์จากรัฐบาล
- 6.4 เงินอุดหนุน หรือสงเคราะห์จากหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
- 6.5 เงินหรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิรับผิดชอบในหนี้สิน หรือภาระติดพันอื่นใด
- 6.6 รายได้จากผลซึ่งเกิดจากกิจกรรมและทรัพย์สินของมูลนิธิ
- 6.7 การได้มาซึ่งทรัพย์สินของมูลนิธิต้องไม่ขัดกับหลักการอิสลาม

หมวด 4

คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

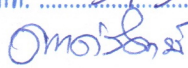
ข้อที่ 7 กรรมการมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- 7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 7.3 ไม่เป็นผู้ต้องพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้ออกโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 7.4 เป็นผู้ที่มีศรัทธาอิสลามเลื่อมใสศรัทธา และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาเป็นกิจวัตร
- 7.5 เป็นผู้ที่มีพร้อมจะให้การสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
- 7.6 สำหรับผู้ที่ประธานกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง คือต้องเป็นผู้มีความรู้

ทางด้านศาสนาอิสลาม

ข้อ 8 กรรมการมูลนิธิพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
- 8.2 ตายหรือลาออก
- 8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7
- 8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่.....2.0.2.ค. 2564.....
เลขทะเบียน กท.3132.....
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนงกรณ์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวด 5

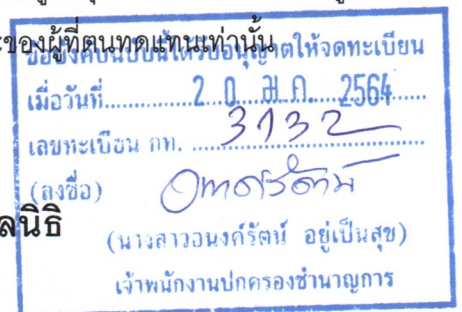
การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 9 คณะกรรมการมูลนิธิดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
- ข้อ 10 คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และตำแหน่งอื่นๆ ตามแต่กรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
- ข้อ 11 การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ตามข้อบังคับ ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควร ตามข้อบังคับข้อ 9
- ข้อ 12 วิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิให้ปฏิบัติ ดังนี้
ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงอยู่เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควร
- ข้อ 13 กรรมการดำเนินงานของมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
- ข้อ 14 เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปโดยติดต่อกัน เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 4 ปี ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนที่
- ข้อ 15 การเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม
- ข้อ 16 กรรมการมูลนิธิที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก
- ข้อ 17 ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิที่ได้รับการแต่งตั้งซ่อมอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของบุคคลที่ตนทดแทนเท่านั้น

หมวด 6

อำนาจ และหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 18 คณะกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และภายใต้บังคับให้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
- 18.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
 - 18.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
 - 18.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุลรายได้รายจ่ายต่อกระทรวงมหาดไทย
 - 18.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
 - 18.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
 - 18.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิภายใต้การควบคุมคณะกรรมการมูลนิธิ
 - 18.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
 - 18.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ



18.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ

18.10 แต่งตั้ง หรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ

18.11 มติให้ดำเนินการตาม ข้อ 18.7, 18.8 และ 18.9 ต้องเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมและที่ปรึกษาตามข้อ 18.9 ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น

ข้อ 19 ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

19.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

19.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

19.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและในการทำนิติกรรมใดๆของมูลนิธิ หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร สรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิในการอรรถคดีนั้นเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทนได้ลงลายมือชื่อแล้วเป็นอันใช้ได้

19.4 ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 20 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ 21 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิ และรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวใดคราวหนึ่ง ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 22 เลขานุการมีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประจำมูลนิธิ ติดต่องานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ

ข้อ 23 เสรฐัญญามีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ 24 สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำให้เป็นคำสั่งระบุหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ 25 คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่นของมูลนิธิได้

หมวด 7 อนุกรรมการ

ข้อบังคับมูลนิธิให้โดยสภาผู้จัดระเบียบ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564
เลขทะเบียน กท. 3132
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงศ์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ 26 คณะกรรมการมูลนิธิอาจแต่งตั้ง หรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสมโดยจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำ หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวใดก็ได้และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งอนุกรรมการ เลขานุการ หรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ก็ให้อนุกรรมการแต่ละคณะแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ข้อ 27 อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำ ส่วนคณะอนุกรรมการประจำอยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งและอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

27.1 อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

27.2 อนุกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 8

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 28 คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และจะต้องมีการประชุมมูลนิธิ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อ 29 การประชุมวิสามัญอาจมีได้ ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือคณะกรรมการมูลนิธิจำนวน 3 คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ต่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน ขอให้มีการประชุมก็เรียกประชุมวิสามัญได้ สำหรับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ 28 บังคับโดยอนุโลม

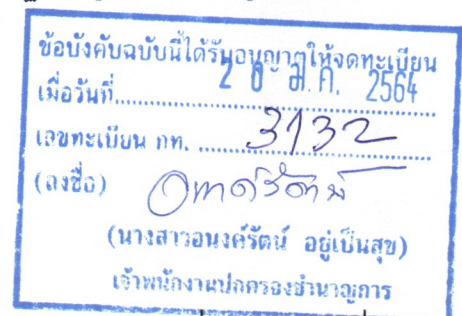
ข้อ 30 กำหนดการประชุม และองค์ประชุมคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการตกลงกันเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ 28 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือ คณะอนุกรรมการหากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้อย่างอื่นมติที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด

ข้อ 32 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ หรือ คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการมูลนิธิหรือประธานที่ประชุมมีอำนาจเชิญ หรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์หรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อแจ้งหรือ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุม

หมวดที่ 9

การเงิน



ข้อ 33 ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีทำหน้าที่แทนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินจำนวนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ โดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็น และเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้ส่งจ่ายได้ แล้วต้องรายงานคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 34 ทรัพย์สินที่มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ 35 เงินสดของมูลนิธิ หรือเอกสารสิทธิต้องนำไปฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้าประกันแล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร

ข้อ 36 การส่งจ่ายเงินโดยเช็ค หรือตัวส่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อประธานกรรมการมูลนิธิหรือผู้ทำการแทนกับเลขานุการ หรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้งจึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ 37 ในการจ่ายเงินของมูลนิธิ ให้จ่ายเพียงผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิและเงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ

ข้อ 38 ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 39 ให้มีการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิ

ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีของมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจำปี ผู้สอบบัญชี มีสิทธิตรวจสอบสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมูลนิธิตลอดจนมีอำนาจสอบถามกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและเอกสารดังกล่าวได้

หมวดที่ 10

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 41 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้เฉพาะในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

หมวดที่ 11

การเลิกมูลนิธิ

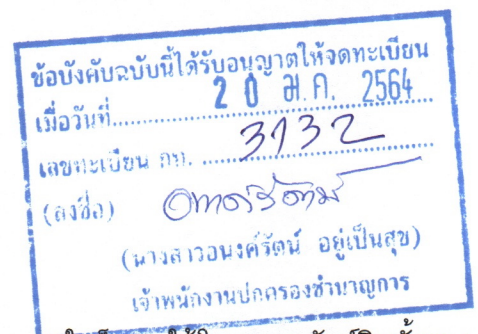
ข้อ 42 ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไป โดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยเหตุใดก็ตาม ให้โอนมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนสวนสันทิต เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ซอยลำไทร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ข้อ 43 การสิ้นสุดของมูลนิธินอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว มูลนิธินี้จะสิ้นสุดโดยไม่ต้องให้ศาลสั่งให้ยกเลิกด้วยเหตุดังนี้

43.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นสัญญาเต็มจำนวน

43.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิ จำนวน 2 ใน 3 มีมติให้เลิกมูลนิธิ

43.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ



หมวดที่ 12

บทเปิดเตล็ด

ข้อ 44 การตีความในข้อบังคับมูลนิธิ หากมีที่สงสัยให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 45 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิไม่ได้กำหนดไว้

ข้อ 46 มูลนิธิจะต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลินิธินั้นเอง

(ลงชื่อ)..... ประวัติ ชาติผู้จัดทำข้อบังคับ

(นายประวัติ ชาติ)

ประธานมูลนิธิชาภิรเพื่อการศึกษา(สวนสันติ)

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่..... <u>20</u> ส.ค. 2564
เลขทะเบียน กท. <u>3132</u>
(ลงชื่อ) <u>อมรรัตน์</u>
(นางสาวอมรรัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ